ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

RECTORADO

Oficio.No.2232.R.ESPOCH.2017
Riobamba-Octubre 02 de 2017
Ecuador.-

Doctor Ph.D.
Javier Ñaupari Vásquez
DIRECTOR DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y ASUNTOS GLOBALES
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Lima -Perú

Saludos Cordiales:

Adjunto al presente me permito hacerle llegar (1) ejemplar legalizado del "***CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO-ECUADOR Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA***".

Con sentimientos de estima y consideración.

Atentamente,
"Saber Para Ser"

Ing. Byron Vaca B., Ph.D
RECTOR- ESPOCH

cc. Ing. Marcelo Moscoso

Lilia V.

Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
www.espoch.edu.ec
Mail. info@espoch.edu.ec
Teléfono: 593 (03) 2 998200 ext 106 – 302/(032)317009
Código Postal: EC060155
bvacab@espoch.edu.e

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH-ECUADOR) Y UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (UNALM-PERÚ)

Conste por el presente documento el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL, que celebran por una parte, **La Universidad Nacional Agraria la Molina**, con **RUC N° 20147897406**, con domicilio legal en la Av. La Molina s/n., Distrito de La Molina, Ciudad y Departamento de Lima, debidamente representada por su Rector el **Ph.D. Enrique Ricardo Flores Mariazza**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07852465, acreditado mediante Resolución Nº 0003-2015-AUT-UNALM con fecha de 21 de diciembre de 2015, a quien en adelante se le denominará **"LA UNALM"** y de la otra parte, **La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo**, de Ecuador, con domicilio legal en la Panamericana Sur Km. 1 1/2, Riobamba - Ecuador, debidamente representada por su Rector el **Ph.D. Byron Ernesto Vaca Barahona**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 0602032997, acreditado mediante Resolución N° 16-TEI-2016 con fecha del 10 de Agosto del 2016, la que en adelante se denominará **"LA ESPOCH"**, quienes en forma libre y voluntaria celebran el presente CONVENIO MARCO, al tenor de las siguientes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

La **UNALM**, es un Centro de Educación Superior, dedicado a la enseñanza, investigación, extensión y proyección social del saber y la cultura a la comunidad nacional e internacional. Para cumplir con sus actividades académicas de formación profesional cuenta con 08 Facultades: Agronomía, Ciencias, Ciencias Forestales, Economía y Planificación, Industrias Alimentarias, Ingeniería Agrícola, Pesquería y Zootecnia, y sus respectivos Departamentos Académicos. Además cuenta con su Escuela de Post-Grado para la formación de investigadores especialistas y docentes universitarios de alto nivel académico y científico. La UNALM es una institución con personería jurídica propia que le permite celebrar Convenios de esta naturaleza para el cumplimiento de sus fines y objetivos.

La **ESPOCH**, es una institución de educación universitaria, persona jurídica de derecho público, autónoma, con domicilio principal en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo; se rige por la Constitución Política de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Ecuación Superior, su Ley Constitutiva No.6909, publicada en el Registro Oficial No.173, del 7 de mayo de 1969 y el Decreto No. 1223, publicado en el Registro Oficial No.425, del 6 de noviembre de 1973, mediante el cual obtuvo la actual denominación; y, demás leyes conexas, el presente Estatuto y sus reglamentos.

En fecha 12 de julio del 2013, ambas instituciones suscribieron un Convenio Marco en el cual se desarrollaron satisfactoriamente los objetivos propuestos en él, motivo por el cual, nuevamente estas instituciones acuerdan mantener un vínculo de cooperación, a fin de poder continuar y apostar por nuevos objetivos trazados en conjunto. Por este motivo, el presente acuerdo contendrá aspectos consignados en el primer convenio, así como nuevos objetivos que ayudarán al desarrollo de ambas entidades.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVO

El objeto de este convenio es promover y ampliar la cooperación internacional, el desarrollo y los vínculos; estimulando y dando apoyo a proyectos y actividades académicas, profesionales e interculturales entre estudiantes, profesores y personal administrativo de **LA UNALM** y **LA ESPOCH**; así como de las entidades respectivas que respalden a estas instituciones. En particular **LA UNALM** y **LA ESPOCH**, promoverán la colaboración en cualquier área de interés mutuo dirigida a perfeccionar las experiencias de aprendizaje disponibles para sus estudiantes; y las oportunidades de mejoramiento científico y desarrollo personal y profesional disponibles para los miembros del personal académico y administrativo.

Dentro de los fines que persiguen, **LA UNALM** y **LA ESPOCH**, existe coincidencia en cuanto a la necesidad de fortalecer la academia, la ciencia y la tecnología, mediante la cooperación interinstitucional, al amparo del convenio bilateral vigente entre los gobiernos de Ecuador y Perú.

LA UNALM y **LA ESPOCH** comparten una comunidad de intereses y objetivos en el campo de la investigación, de la ciencia y la tecnología, dirigidos al desarrollo nacional y regional en sus entornos correspondientes.

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DE AMBAS PARTES

Para el desarrollo del objeto del presente Convenio, las partes están de acuerdo en promover el desempeño de las siguientes actividades por medio de convenios específicos:

1. Intercambio académico de estudiantes pregrado y postgrado.

2. Organización y planeación de actividades como seminarios, cursos de actualización, formación profesional, estudios avanzados y otras actividades afines.

3. Apoyar mutuamente y cooperar en el fomento de otras actividades de cooperación con miras al desarrollo de la investigación, de la ciencia y la tecnología entre las instituciones. Además, participar conjuntamente en lo referente al otorgamiento de becas de capacitación, conferencias, seminarios, talleres y demás relacionados a la difusión de la ciencia y tecnología y conocimiento académico.

CLÁUSULA CUARTA: BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú
- Constitución de la República del Ecuador
  Ley N° 30220, Ley Universitaria.
  Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por el D.L N°1272.
  Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
  Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador y su Reglamento.
- Ley N° 13417 Ley de creación de la UNALM.
- Ley de Educación Superior y Reglamento General su Ley Constitutiva No.6909.
- Estatuto y Reglamento de la UNALM.
  Estatuto del ESPOCH.

CLÁUSULA QUINTA: FINANCIAMIENTO.

Para la consecución de los objetivos del presente Convenio Marco, **LA UNALM** y **LA ESPOCH**, se comprometen a realizar los esfuerzos necesarios para obtener los recursos de financiamiento para las actividades de desarrollo continuo de proyectos, investigaciones, programas de estudios de post grado para servidores administrativos y académicos de **LA ESPOCH** con la previsión presupuestaria y las demás de ley.

CLÁUSULA SEXTA: CONVENIOS ESPECÍFICOS.

Sobre la base del presente Convenio Marco, **LA UNALM**, y **LA ESPOCH** quedan autorizados a suscribir convenios específicos.

Los Convenios Específicos que se suscribirán como consecuencia del Convenio Marco, indicarán la descripción y los objetivos de los planes, proyectos y programas de postgrado y capacitación continua a desarrollar. De igual forma, se precisará los órganos ejecutores, los recursos técnicos, financieros y humanos, los procedimientos y lineamientos generales para su ejecución, los plazos y las obligaciones de las partes, entre otros.

CLÁUSULA SÉPTIMA: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

Los compromisos que se desarrollen en virtud del presente Convenio Marco, serán coordinados y efectuados por parte de **LA UNALM** a través del Director de la Oficina de Gestión Interinstitucional y Asuntos Globales-ORI, y por parte de **LA ESPOCH** a través del Ing. Marcelo Moscoso Gómez, docente de la Facultad de Ciencias Pecuarias.

CLÁUSULA OCTAVA: RELACIÓN LABORAL.

Las partes convienen en que el personal seleccionado por cada una para la realización del objeto materia del presente Convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó, por ende, asumirán su responsabilidad por este concepto y en ningún caso serán considerados como patrones solidarios o sustitutos.

CLÁUSULA NOVENA: VIGENCIA.

Este instrumento tendrá una vigencia de seis (06) años contados a partir de la fecha de su suscripción y podrá ser prorrogado por periodos iguales mediante acuerdo escrito y con tres (03) meses de antelación.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESOLUCIÓN.

Son causales de la resolución del presente convenio:

a) Por mutuo acuerdo.
b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones imputables a cualquiera de las partes.
c) Cuando alguna de las partes se vea en la imposibilidad de continuar las obligaciones por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificada.
d) A solicitud expresa de una de las partes, en cuyo caso deberá hacer del conocimiento la solicitud, con un plazo no mayor de sesenta (60) días de antelación.

Para el caso de terminación del Convenio, ambas partes tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido que deberán continuar hasta su conclusión las acciones ya iniciadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES DE LAS PARTES:

Todas las notificaciones, autorizaciones, aprobaciones u otras disposición o instrucción necesaria para la ejecución del presente convenio, se hará a sus representantes legales y mediante carta, a las siguientes direcciones indicadas en la introducción del presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES:

Las partes podrán acordar introducir modificaciones y/o ampliaciones del presente convenio mediante adendas respectivas como resultado de las evaluaciones periódicas que se realicen durante el tiempo de su vigencia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUAL

Los trabajos científicos, intelectuales o creativos que ameriten un reconocimiento de propiedad intelectual, estarán sujetos a las disposiciones legales vigentes y a los instrumentos específicos que sobre el particular suscriban las partes; debiendo otorgarse el reconocimiento a quienes hayan intervenido en la creación de

los mismos; salvo el derecho moral de autor el cual pertenecerá a los autores de la(s) obra(s) que llegaren a resultar conforme a las disposiciones nacionales y supranacionales vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: NORMAS SUPLETORIAS:

Las partes acuerdan incorporar a este convenio las normas legales vigentes en cada una de sus instituciones de tal forma que las mismas puedan aplicarse supletoriamente en todo aquello que no se halle expresamente previsto y determinado en el presente convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CONTROVERSIAS:

Este Convenio es producto de la buena fe, en razón de lo cual los conflictos que llegaren a presentarse por cuanto hace a su interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos de común acuerdo por las partes o a través de instancias de mediación de la República del Perú

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ACEPTACIÓN:

Las Parte declaran estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas materia del presente convenio, por así convenir a sus respectivos intereses, por lo que aceptan y se ratifican en cada una de ellas y se suscribe este documento en duplicado con igual tenor y validez.

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, PERÚ

Ph.D. Enrique Ricardo Flores Mariazza
Rector

22 SEP. 2017
Lima.....

POR LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, ECUADOR

Ph.D. Byron Ernesto Vaca Barahona
Rector

02-OCT-2017
Riobamba.....